

抚养权变更纠纷执行程序中已满8周岁的 未成年子女不同意变更的应当终结执行

—— 杨某某与张某某变更抚养关系案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市昌平区人民法院(2023)京0114执9757号执行裁定书

2. 案由：变更抚养关系纠纷

3. 当事人

申请执行人：杨某某

被申请人：张某某

【基本案情】

杨某某与张某某于2010年1月19日登记结婚，于2010年4月8日育有一子杨某男，于2012年5月2日育有一女杨某女。2017年5月，张某某在北京市海淀区人民法院起诉杨某某要求离婚。2017年6月，张某某作为杨某男、杨某女的法定代理人，以杨某男、杨某女为申请人，向北京市海淀区人民法院申请

人身安全保护令，北京市海淀区人民法院经审查于2017年6月22日作出(2017)京0108民保令18、19号民事裁定书，裁定禁止杨某某对杨某男、杨某女实施家庭暴力。2018年7月，张某某再次起诉要求与杨某某离婚，2018年11月16日，北京市昌平区人民法院作出(2018)京0114民初12460号民事判决书，判决“一、张某某与杨某某离婚；二、婚生子女杨某男、杨某女由张某某抚养，杨某某自本判决生效之日起每月给付杨某男、杨某女抚养费共5000元直至二人年满18周岁之日止……”杨某某提起上诉，2019年4月18日，北京市第一中级人民法院作出(2019)京01民终2817号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。后杨某某与张某某多次针对抚养权争议进行诉讼，2021年12月9日，杨某某起诉要求法院判令婚生女杨某女由原告抚养；判令被告每月支付杨某女抚养费人民币5000元，按月支付至杨某女年满18周岁止……北京市昌平区人民法院于2022年7月27日作出(2022)京0114民初2097号民事判决：驳回杨某某的诉讼请求。后杨某某提起上诉，北京市第一中级人民法院于2022年11月10日作出(2022)京01民终9066号民事判决书：(1)撤销北京市昌平区人民法院(2022)京0114民初2097号民事判决；(2)杨某女由杨某某抚养，自2022年11月起张某某每月支付杨某女抚养费人民币4000元，至杨某女年满十八周岁止；(3)驳回杨某某其他诉讼请求。判决生效后，杨某某向法院申请强制执行，要求变更抚养关系。

【案件焦点】

是否应当按照(2022)京01民终9066号民事判决书的判项内容，强制变更抚养关系，将杨某女交由杨某某抚养。

【法院裁判要旨】

北京市昌平区人民法院经审理认为：在执行杨某女抚养关系变更这一判项过程中，法院了解到申请执行人与被执行人针对抚养权多次进行诉讼，也多次申请过强制执行。在执行前，杨某女与被执行人张某某共同生活。本案中，经法院传唤，被执行人张某某配合法院工作，将杨某女送至执行法院，在执行法

官单独进行询问和在家长的陪同下进行询问，杨某女均清晰地表达出不愿见其父亲杨某某的意愿。结合杨某女的生活学习情况以及当事人多次针对抚养权进行诉讼的情况，法官认为本案不宜直接按照(2022)京01民终9066号民事判决书的判项内容，强制变更抚养关系，将杨某女交由杨某某抚养，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第十一项、第二百六十四条第六项之规定，裁定如下：

终结(2022)京01民终9066号民事判决书申请执行抚养权变更判项的执行程序。

【法官后语】

离婚后子女抚养权的变更从性质上来说属于变更之诉，法院作出的涉抚养权的判决内容是将子女交由对方抚养，即判决确定的义务是行为义务。遂变更子女抚养权执行案件的客体即为行为，且具有人身利益。强制执行的对象是不履行判决义务的一方当事人，而非未成年子女。当前，我国对抚养权的执行方式尚无明确法律规定，且因未成年子女并非执行案件当事人，仅仅为交付“标的”，在此情况下，执行程序中是否应当听取未成年子女的意见值得探讨。不同于其他行为类执行案件的是，抚养关系变更的案件执行结果直接关系到父母与子女的亲子身份关系和重大亲权利益，在父母婚姻破裂后如何妥善安排抚养问题，如何充分保护未成年子女的身心健康，避免造成额外伤害的善意文明执行理念是办理执行案件的重中之重。关于子女抚养的问题，始终应当从有利于子女身心健康、保障子女的合法权益出发，结合父母双方的抚养能力和抚养条件等具体情况妥善解决。离婚后父母双方应本着子女利益最大化的原则，摒弃分歧与矛盾，继续关爱、照顾未成年子女，尽可能消除离婚对子女造成的伤害，共同助力未成年子女健康成长、成才。抚养孩子的一方应当使用科学的教育理念、恰当的教育方法及合理的教育手段教导孩子，更耐心、悉心地照顾孩子的生活与学习，也应当支持不直接抚养孩子的一方与孩子保持正常的沟通交流。不直接抚养孩子的一方也应当经常关心孩子的近况，持续关注孩子的成长与发展。已离婚的父母不能将抚养权变更作为斗气的利器，不顾及孩子的身心健康。

实践中，执行法院多依赖于调解的方式开展执行工作，并参照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释（一）》第六十八条，关于探视权的执行规则：“……不能对子女的人身、探望行为进行强制执行”，确保案件的执行工作合法有序，不再采用强制执行措施直接实现抚养权的变更。在执行过程中，法院认为，多年来，本案双方当事人针对抚养权多次进行诉讼，子女抚养问题一直没有得到根本的解决，父母的争执已经影响到了杨某女的正常生活。杨某女已满11周岁，在征询其个人意见时，其明确且清晰地表示不愿意与父亲杨某某共同生活，希望跟随母亲张某某生活。执行法官也询问了申请执行人与被执行人的意见，所以应当参考多年来双方关于抚养权纠纷的判决情况、子女抚养的真实情况及执行情况开展执行工作。最终，执行法院引用《中华人民共和国民法典》第一千零八十四条，关于抚养问题的裁判规则，征询已满8周岁的未成年杨某女个人意见，并将其作为执行的依据，未直接依据生效判决的判项进行强制执行。

本案中，执行法官在执行过程中首次引入民法典的裁判规则，在确保征询方式满足合法、合理、妥当的条件下，充分考量已满8周岁的未成年子女的真实意愿，判断案件是否应当继续强制执行。同时参照探视权的执行规则，避免对未成年子女人身进行强制执行，不为结案而结案，保持了谦抑执行的理念，以子女利益最大化为出发点，创造最有利于子女成长的生活环境，实现法律效果和社会效果的有机统一，为抚养权变更案件的执行工作提供了有益参考。

编写人：北京市昌平区人民法院 伦安然 王涛

